نظام رقم 91 - 09 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية.

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة " ز " منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض،

- وبمقتضى النظام رقم 90 - 01 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر،

- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991،

يصدر النظام الآتي نصه :

المادة الاولى : يحدد هذا النظام القواعد التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمدها في مجال تقسيم المخاطر وتغطيتها وتصنيف الديون حسب درجة المخاطر التي يواجهها الانسان وتكوين الاحتياطات وادراج الفوائد الناجمة عن الديون غير المضمون تحصيلها.

المادة 2 : يجب أن يحترم كل بنك ومؤسسة مالية ما يأتي :

أ) النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيد ذاته ومبلغ صافي أمواله الخاصة،

ب) النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين الذين تحصل كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة معينة من صافي الأموال الخاصة من جهة ،ومبلغ صافي هذه الاموال الخاصة من جهة أخرى،

ج) النسبة الدنيا بين مبلغ صافي هذه الأموال الخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته.

ويحدد بنك الجزائر النسب المنصوص عليها في النقاط أ، ب، ج، بواسطة تعليمة.

المادة 3 : يقصد بصافي الأموال الخاصة ،في مفهوم هذا النظام، العناصر الآتية :

- رأس المال،
- الاحتياطات وغير احتياطات، إعادة التقييم،
- المؤن التي لها طابع الاحتياطات،
- الحاصل المنقول من جديد،

ويطرح منها :

- الحصة غير المحررة من رأس المال،
- القيم المعدومة،
- النتائج السلبية في انتظار التخصيص،
- نقصان الاحتياطات المخصصة لتغطية أخطار الاعتماد كما يقدره بنك الجزائر.

المادة 4 : يقصد بالمخاطر التي يواجهها الانسان، في مفهوم هذا النظام، العناصر الآتية :

- الاعتمادات للزبن،
- الاعتمادات للمستخدمين،

- القروض للبنوك والمؤسسات المالية،

- سندات التوظيف،

- سندات المساهمة،

- الالتزامات بالتوقيع،

ويطرح منها :

- مبلغ الضمانات المحصل عليها من الدولة وهيئات التأمين والبنوك والمؤسسات المالية،

- المبالغ المحصل عليها ضمانا من الزبن في شكل ودائع أو وصول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر قيمتها،

- مبلغ الاحتياطات المكونة قصد تغطية الديون و/أو انخفاض قيمة السندات.

يجب أن تؤخذ الأخطار بعين الاعتبار كما هي محددة أعلاه وفقا للنسب التي يحددها بنك الجزائر عن طريق التعليمة المنصوص عليها في المادة 2.

المادة 5 : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية أن يعد دوريا السياسات والاجراءات التي تتعلق بقروضها وتوظيفاتها وأن تسهر على احترامها.

المادة 6 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تشترط تقريرا عن المراجعة الخارجية لكل مؤسسة، متسببة في المخاطر كما هي معرفة في المادة 4 أعلاه والتي وتفوق 15٪ من صافي أموالها الخاصة.

المادة 7 يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية، في إطار الشروط التي تحددها التعليمة المنصوص عليها في المادة 2، أن يقوم واحد منهما بما يأتي :

- أن تميز ديونها المستحقة على الزبن حسب درجة الأخطار التي تواجه فتفرق بين الديون العادية والديون المصنفة، تلك الديون التي ستحددها التعليمة المنصوص عليها في المادة 2،

- تكوين الاحتياطات الخاصة بخطر القرض،

- السهر على المعالجة الملائمة لفوائد الديون غير المضمون تحصيلها.

المادة 8 : لا يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تمنح سوى الاعتمادات المسببة، ما عدا السحب المكشوف على الحساب الذي يجب اعتباره اعتمادا من الخزينة محدودا واستثنائيا.

حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991.

عبد الرحمن رستمي حاج ناصر